قرار وزاري رقم (4) لسنة 2023م. (كويت)

صادر بتاريخ 2023/01/04م.

الموافق فيه 11 جمادي الآخرة 1444ه.

بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي

معدل بموجب

القرار الوزاري رقم 41 تاريخ 2023/03/07

القرار الوزاري رقم 16 تاريخ 2025/02/18

القرار الوزاري رقم 171 تاريخ 2025/09/11

والقرار الوزاري رقم 37 تاريخ 2026/04/16

والقرار الوزاري رقم 156 تاريخ 2026/07/30

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

– قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 م والقوانين المعدلة له.

– وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 م والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 م في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2016 م، ولائحته التنفيذية.

– وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 م في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 م بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (2) لسنة 2016 م في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

– وعلى القانون رقم (18) لسنة 2018 م بشأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية.

– وعلى القانون رقم (71) لسنة 2020 م بشأن الإفلاس، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

– وعلى المرسوم رقم (300) لسنة 2016 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2016 م في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

– وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع مجلس الوزراء مرجع رقم (20210005108) المؤرخ في 2022/12/21 م.

– وعلى كتاب وزارة العدل إشارة رقم (MOJ126-2022011962) المؤرخ في 2022/06/21 م.

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى– التعريفات

▪ يكون للكلمات والعبارات المعنى المبين قرين كل منها:

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

– القانون: القانون رقم (106) لسنة 2013 م في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون رقم (106) لسنة 2013 م في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والصادرة بقرار وزير المالية رقم (37) لسنة 2013.

– المسجل: الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجلة في الدولة.

– الجهات المعنية: الجهات الرقابية والجهات المختصة المعنية بتنفيذ أي حكم من أحكام القانون واللائحة التنفيذية.

– المستفيد الفعلي: أي شخص طبيعي يمتلك أو يمارس سيطرة نهائية – مباشرة أو غير مباشرة– على العميل أو الشخص الذي تتم المعاملة نيابة عنه أو الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو الترتيب القانوني، والذي يتم تحديده وفقا لنص المادة (5) من هذا القرار.

– عضو الإدارة الإسمي: أي شخص طبيعي يتصرف وفقا لتوجيهات أو تعليمات أو إرادة شخص آخر.

– الإدارة العليا: سلطة اتخاذ القرار في الشخص الاعتباري.

– سجل المستفيد الفعلي: سجل خاص للمستفيدين الفعليين في الشخص الاعتباري يتضمن كافة بياناتهم.

– سجل الشركاء أو المساهمين: سجل خاص للشركاء أو المساهمين في الشخص الاعتباري يتضمن كافة بياناتهم.

– الموصي: شخص طبيعي أو اعتباري يخول إدارة أمواله إلى وصي بموجب وثيقة رسمية أو عرفية.

– الوصي: شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالحقوق والصلاحيات الممنوحة له من قبل الموصي أو الصندوق الاستئماني يتولى بموجبها إدارة واستخدام والتصرف في أموال الموصي طبقا للشروط المفروضة عليه من أي منهما.

– الصندوق الاستئماني: علاقة قانونية بموجبها يضع الموصي الأموال تحت سيطرة الوصي لمصلحة مستفيد أو لغرض معين، وتعد أموالا مستقلة عن أملاك الوصي، ويبقى الحق في أموال الوصي باسم الموصي أو باسم شخص آخر نيابة عن الموصي.

المادة 2– أهداف القرار

يهدف هذا القرار إلى ما يأتي:

1. المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية وفقا للمتطلبات الدولية من خلال تنظيم الحد الأدنى – على الأقل– من التزامات المسجل والأشخاص الاعتبارية في الدولة بما يشمل إجراءات الترخيص أو التسجيل، وتنظيم سجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء أو المساهمين.
2. تطوير آليات وإجراءات تنفيذية وتنظيمية فعالة ومستدامة لبيانات المستفيد الفعلي.

المادة 3– نطاق السريان

استبدل نص المادة 3 بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 16 تاريخ 2025/02/23م. وأصبح على الوجه التالي:

تسري أحكام هذا القرار على جميع الأشخاص الاعتبارية المسجلين في الدولة، ويستثنى من تطبيق هذا القرار:

إستبدل نص البند 1 بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 171 تاريخ 2025/09/11م، وأصبح على الوجه التالي:

1. الشركات المملوكة بالكامل أو التابعة لحكومة دولة الكويت او لحكومة اجنبية.
2. الكيانات القانونية المدرجة في البورصات المحلية والعالمية والخاضعة لمتطلبات الإفصاح التي تضمن الشفافية الكافية للملكية المستفيدة، وكذلك الشركات التابعة لها ذات الملكية الأغلبية.

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

3. الكيانات الاستثمارية المرخصة وفق القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار اليه، على أن تقوم بتقديم الإفصاح عن بيانات المستفيد الفعلي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اصدار الترخيص التجاري وفقا للإجراءات المحددة من قبل وزارة التجارة والصناعة.

المادة 4- ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري

استبدل نص المادة 4 بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 16 تاريخ 2025/02/23م. وأصبح على الوجه التالي:

يجب على أي شخص اعتباري في دولة الكويت، كجزء من عملية تسجيله، تقديم البيانات الأساسية التالية إلى المسجل:

أ) اسم الشخص الاعتباري، وشكله القانوني، ووضعه القانوني، مع نسخة من عقد التأسيس.

ب) عنوان المكتب الرئيسي أو مكان العمل الرئيسي، وفي حال كان الشخص الاعتباري كياناً أجنبياً، يجب تسجيل اسم وعنوان ممثله القانوني في الدولة.

ج) نسخة من عقد التأسيس أو أي مستندات مماثلة أخرى معتمدة من الجهة المختصة في الكويت.

د) أسماء جميع الأشخاص ذوي الصلة الذين يشغلون مناصب إدارية عليا في الشخص الاعتباري، متضمنة بيانات وثائق السفر أو الرقم المدني، وتاريخ الإصدار والانتهاء.

أحكام إضافية:

1. لا يجوز تسجيل أو ترخيص الشخص الاعتباري تحت اسم سبق تسجيله في الدولة أو تحت اسم مشابه قد يسبب لبسًا.

2. يجب على الشخص الاعتباري الامتناع عن استخدام أي اسم بخلاف اسمه المسجل، على أن يكون الاسم متبوعًا بالشكل القانوني للكيان. كما يجوز للشخص الاعتباري التقدم بطلب لتغيير الاسم لدى المسجل، وإذا تمت الموافقة، لا يجوز استخدام الاسم القديم فور إلغائه.

3. يجب أن تتضمن جميع المراسلات والمستندات بوضوح اسم الشخص الاعتباري وعنوانه المسجل في الدولة.

المادة 5- تحديد المستفيد الفعلي

1. لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار، يكون المستفيد الفعلي للشخص الاعتباري كل من يملك أو يسيطر بشكل نهائي في شخص اعتباري، من خلال حصص أو أسهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة بنسبة 25 % أو أكثر من رأس مال الشخص الاعتباري أو له حق التصويت فيه بنسبة 25 % أو أكثر بما في ذلك الاحتفاظ بتلك الملكية من خلال سلسلة من الملكية أو السيطرة أو من خلال السيطرة عبر أي وسائل أخرى كحق تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.

2. يكون تعقب المستفيد الفعلي من خلال أي عدد من الأشخاص الاعتبارية أو أية ترتيبات من أي نوع.

3. إذا اشترك أكثر من شخص في امتلاك أو السيطرة على نسبة من رأس المال في الشخص الاعتباري، فيجب التعامل معهم جميعا باعتبارهم مالكين ومتحكمين في هذه النسبة.

4. إذا استنفذت جميع الوسائل الممكنة ولم يتم تحديد شخص طبيعي لديه ملكية مسيطرة نهائية على النحو الوارد في البند (1) من هذه المادة أو كان هناك شك فيكون الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري من خلال وسائل أخرى هو المستفيد الفعلي.

5. إذا لم يتم تحديد أي شخص طبيعي على النحو الوارد في البند (4) من هذه المادة، فيعتبر المستفيد الفعلي هو الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا.

المادة 6- الشفافية والمستفيد الفعلي

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

1. يجب على الشخص الاعتباري أن يتخذ إجراءات معقولة للحصول على بيانات ملائمة ودقيقة ومحدثة أولا بأول عن المستفيد الفعلي منه والاحتفاظ بها.

2.

الغي نص البند 2 من المادة 6 بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 41 تاريخ 2023/03/07م.

المادة 7 – الإخطارات المتعلقة بالمستفيد الفعلي

1. إذا تبين للشخص الاعتباري وجود شخص يمكن أن يكون مستفيدا فعليا ولم يتم تسجيل تفاصيل الملكية الخاصة به –أيا كانت طبيعتها– بشكل صحيح في سجل المستفيد الفعلي، فعلى الشخص الاعتباري الاستفسار عن وضع ذلك الشخص باعتباره المستفيد الفعلي منه، وإذا انقضت مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاستفسار دون رد، فعلى الشخص الاعتباري إخطار الشخص الطبيعي بأنه يعتبر مستفيد فعلي منه.

2. يتضمن الإخطار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة ما يأتي:

أ– ما يفيد صدور الإخطار بموجب هذا القرار.

ب– تفاصيل البيانات ذات الصلة بكونه مستفيدا فعليا والتي يعتقد الشخص الاعتباري صحتها مع طلب توفير البيانات الناقصة والمطلوبة لاستكمال بيانات سجل المستفيد الفعلي.

ج– الطلب من الشخص المرسل إليه ما يأتي:

1) بيان ما إذا كان هو المستفيد الفعلي للشخص الاعتباري من عدمه.

2) تأكيد أو تصحيح أي تفاصيل مدرجة في الإخطار.

3) تقديم أي بيانات ناقصة في الإخطار.

3. إذا لم يمتثل الشخص المرسل إليه بالإخطار خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله، فعلى الشخص الاعتباري إدراج التفاصيل التي تم الإبلاغ عنها في سجل المستفيد الفعلي.

4. للشخص الاعتباري بغرض تحديد هوية المستفيد الفعلي، أن يعتمد على رد الشخص المكتوب على الإخطار ما لم تتوافر لديه أسباب معقولة للاشتباه أن الإجابة مضللة أو غير صحيحة فعليه تسجيل تفاصيل طبيعية الملكية الخاصة بهذا الشخص باعتباره مستفيدا فعليا وإخطاره بذلك.

المادة 8 – سجل المستفيد الفعلي

استبدل نص البند 1 من المادة 8 بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 156 تاريخ 2026/07/30م. وأصبح على الوجه التالي:

1. يجب على الشخص الاعتباري الاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل مستفيد فعلي منه في سجل المستفيد الفعلي الذي ينشئه خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تنفيذ هذا القرار أو من تاريخ وجود هذا الشخص الاعتباري، ويجب عليه تحديث هذا السجل وأن يدرج أي تغيير يطرأ عليه خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ علمه به أو من التاريخ الذي كان يفترض علمه به.

2. يجب أن يتضمن سجل المستفيد الفعلي بيانات كل مستفيد فعلي وذلك على النحو الآتي:

أ– الاسم الكامل والجنسية وتاريخ ومكان الميلاد.

ب– مكان الإقامة أو العنوان الذي ترسل عليه الإخطارات بموجب هذا القرار.

ج– رقم وثيقة السفر أو البطاقة المدنية وبلد وتاريخ الإصدار وانتهاء الصلاحية.

د– الأساس الذي أصبح بموجبه مستفيدا فعليا للشخص الاعتباري، وتاريخ اكتسابه تلك الصفة.

هـ– التاريخ الذي توقف فيه الشخص عن كونه مستفيدا فعليا للشخص الاعتباري.

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

3. إذا أدرج الشخص الاعتباري اسم شخص طبيعي في سجل المستفيد الفعلي باعتباره مستفيدا فعليا ولم يقدم هذا الشخص الطبيعي بنفسه أو بمعرفته البيانات والتفاصيل الخاصة به، فعلى الشخص الاعتباري إخطاره خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إدراجه.

4. لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب تصحيح سجل المستفيد الفعلي، وذلك في الحالات الآتية:

أ- إدراج اسم أي شخص أو حذفه من سجل المستفيد الفعلي، دون وجود سبب كاف.

ب- عدم إدراج اسم شخص في سجل المستفيد الفعلي.

ج- حدوث تأخير غير مبرر في إدراج اسم شخص في سجل المستفيد الفعلي، أو حذف اسم شخص لم يعد مستفيدا فعليا.

5. لا يجوز للشخص الاعتباري تسجيل أو إنفاذ أي وثيقة متعلقة بتغيير الملكية فيه، ما لم يقدم من نقلت إليه الملكية أو من ينوب عنه بيانا يتضمن ما إذا كان النقل سينتج عنه تغيير في المستفيد الفعلي للشخص الاعتباري، وطبيعة هذا التغيير، وتوفير بيانات المستفيد الفعلي الجديد وإدراجها في السجل.

المادة 9- أعضاء الإدارة الإسميين

استبدل نص البند 1 من المادة 9 بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 156 تاريخ 2026/07/30م. وأصبح على الوجه التالي:

1. يجب على المدير أو عضو الإدارة الذي يتصرف كعضو إدارة إسمي أن يخطر الشخص الاعتباري بكونه عضوا إسميا، وأن يقدم جميع البيانات المشار إليها في المادة (10) من هذا القرار خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ اكتسابه هذه الصفة، وعلى عضو الإدارة الإسمي الذي اكتسب هذه الصفة قبل نشر هذا القرار إخطار الشخص الاعتباري بذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ نشره.

2. على عضو الإدارة الإسمي إبلاغ الشخص الاعتباري بأي تغيير في البيانات المشار إليها في المادة (10) من هذا القرار، خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء هذا التغيير.

3. على عضو الإدارة الإسمي إبلاغ الشخص الاعتباري بزوال صفته كعضو اسمي خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ زوال الصفة.

المادة 10- سجل الشركاء أو المساهمين

1. يجب على الشخص الاعتباري الاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل شريك أو مساهم فيه، في سجل الشركاء أو المساهمين، ويجب عليه تحديث هذا السجل وإدراج أي تغيير يطرأ عليه خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به على أن يتضمن البيانات الآتية:

أ- عدد الحصص أو الأسهم التي ألكها كل منهم وفئاتها، وحقوق التصويت المرتبطة بها.

ب- تاريخ اكتساب الصفة كشريك أو مساهم.

ج- بالنسبة للشركاء أو المساهمين من الأشخاص الطبيعيين: الاسم الكامل وفقا لما هو وارد في البطاقة المدنية أو وثيقة السفر والجنسية والعنوان ومكان الميلاد واسم وعنوان جهة العمل وإرفاق نسخة سارية طبق الأصل من البطاقة المدنية أو وثيقة سفر.

د- بالنسبة للشركاء أو المساهمين من الأشخاص الاعتبارية: توفير البيانات الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار.

2. يجب على الشخص الاعتباري الذي لديه واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين ممن يتصرف كوصي أو كعضو إدارة اسمي تسجل بياناته في سجل الشركاء أو المساهمين.

3. يجب أن يتضمن سجل الشركاء أو المساهمين بيانات الأشخاص الذين يمثلهم كل وصي أو عضو إدارة اسمي على النحو الوارد في البند (2) من المادة (8) من هذا القرار.

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

المادة 11 – إتاحة البيانات للمسجل

استبدل نص البند 1 من المادة 11 بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 156 تاريخ 2026/07/30م. وأصبح على الوجه التالي:

1. يجب على الشخص الاعتباري خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تنفيذ هذا القرار أو من تاريخ ترخيص وتسجيل الشخص الاعتباري، تقديم بيانات سجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء أو المساهمين إلى المسجل، واتخاذ الإجراءات المعقولة للحفاظ على سجلاته من التلف أو الفقد أو الهلاك.

2. يجب على الشخص الاعتباري توفير أية بيانات إضافية يطلبها المسجل خلال المدة التي يحددها.

3. مع مراعاة التشريعات النافذة، على الشخص الاعتباري أن يقدم جميع البيانات المشار إليها في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار إلى المسجل عند طلب التأسيس، أو الترخيص، أو التسجيل، أو التجديد، أو التعديل أو غيرها من الحالات الأخرى التي يراها المسجل ضرورية لهذا الغرض.

4. يجب على كل شخص اعتباري تزويد المسجل باسم شخص طبيعي مقيم في الدولة مخولا بالإفصاح إلى المسجل عن جميع البيانات والمعلومات التي يتطلبها القانون أو اللائحة التنفيذية المشار[1] أو هذا القرار، وكذلك عنوانه وبيانات الاتصال به ونسخة سارية من وثيقة سفره أو بطاقته المدنية.

5. يلتزم الشخص الاعتباري عند إصداره حصصا أو أسهما باسم أشخاص أو أعضاء الإدارة، بالإفصاح خلال (15) خمسة عشر يوما عن بيانات تلك الحصص أو الأسهم وهوية الأشخاص وأعضاء الإدارة للمسجل.

6. إذا كان الشخص الاعتباري في مرحلة الحل أو التصفية فعلى المصفي تسليم سجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء أو المساهمين، إن وجد، أو نسخة طبق الأصل منهما إلى المسجل خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه.

7. يجب على الشخص الاعتباري أو القائم على تسييره أو المصفي أو غيرهم من المعنيين بحله، الاحتفاظ بالسجلات وجميع البيانات المشار إليها في هذا القرار لمدة (5) خمس سنوات على الأقل من تاريخ حله، أو تصفيته، أو شطبه، أو غيرها من إجراءات أخرى تؤدي إلى إنهاء وجوده القانوني.

المادة 12 – الإخطارات الصادرة عن المسجل

1. لأغراض قيام المسجل بمهامه، يلتزم الشخص الاعتباري أو أي شخص آخر لديه بيانات أو مستندات تتعلق بالمستفيدين الفعليين أو أعضاء الإدارة الإسميين، ودون المساس بأي امتياز يتمتع به هذا الشخص، بطلب المسجل منهم تقديم أو إطلاع العاملين لديه أو وكلائه المفوضين بتلك البيانات أو المستندات وذلك بموجب إخطار كتابي يرسل إلى أي منهما في الزمان والمكان المحددين في الإخطار.

2. تشمل الصلاحيات المخولة للمسجل بموجب البند (1) من هذه المادة ما يأتي:

أ- أخذ نسخ من المستندات المقدمة وفقا للظروف التي يراها المسجل.

ب- الطلب من الشخص الواجب عليه تقديم البيانات أو المستندات، في حال عدم تقديمها، ببيان مكانها، والحضور في الوقت والمكان المحددين من قبل المسجل والإجابة على أية أسئلة ذات صلة بأية أمور يتطلب تقديم بيانات عنها.

3. يعفي المحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين ومدققو الحسابات القانونيون المستقلون من تقديم أية بيانات مطلوبة في الإخطار إذا كان الحصول عليها بمناسبة قيامهم بتقييم الوضع القانوني للشخص الاعتباري أو الدفاع عنه أو تمثيله أمام القضاء أو إجراءات التحكيم أو الوساطة أو التوفيق أو تقديم رأي قانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قضائية، بما في ذلك تقديم استشارة بشأن بدء أو تفادي اتخاذ مثل هذه الإجراءات أو الاستفسار عنها سواء كانت تلك البيانات قد تم الحصول عليها قبل اتخاذ الإجراءات القضائية أو أثنائها أو بعد انتهائها أو في ظروف أخرى يخضعون فيها للسرية المهنية.

المادة 13 – التزامات المسجل

1 هكذا وردت هذه العبارة في النص المنشور في الجريدة الرسمية.

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

يلتزم المسجل بما يأتي:

1. إعداد وإصدار نماذج العمل والإخطارات والأدلة الإرشادية المتعلقة بإجراءات الترخيص أو التسجيل بالشكل المطلوب الذي يحقق الفعالية.

2. توفير الموارد البشرية الملائمة لتمكينه من القيام بمهام عمله على نحو فعال.

3. أتمتة البيانات التي يحصل عليها، وتصنيفها على النحو الذي يسهل معه الرجوع إليها وتبادلها مع الجهات المعنية عند الطلب.

4. توفير البيانات المطلوبة في شأن السجل التجاري خلال (6) ستة أشهر من تاريخ تنفيذ هذا القرار وأي بيانات أخرى تطلبها وزارة التجارة والصناعة أو الجهات المعنية.

5. توفير البيانات بشأن الأشخاص الاعتبارية في الدولة وإتاحتها للجمهور على النحو الآتي:

أ- وصف أنواعها أو أشكالها المختلفة وسماتها الأساسية، وفقا لقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016.

ب- إجراءات ترخيصها أو تسجيلها.

ج- البيانات الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار.

د- البيانات المتعلقة بالمستفيد الفعلي.

6. الاحتفاظ بالبيانات الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار، والتأكد من دقتها وتحديثه وإتاحتها للجمهور.

7. الحصول على بيانات المستفيد الفعلي عند ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري منه وتحديثها، والتأكد من دقتها.

8. الاحتفاظ بكافة السجلات التي سلمت إليه بموجب البند (7) من المادة (11) من هذا القرار لمدة (5) خمس سنوات على الأقل من تاريخ انقضاء الشخص الاعتباري بالحل أو التصفية أو غيرها من إجراءات أخرى تؤدي إلى إنهاء وجوده القانوني.

9. تحديث البيانات الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار وبيانات سجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء أو المساهمين بصفة مستمرة، بناء على ما يزوده به الشخص الاعتباري من بيانات، وتوفيرها لوزارة التجارة والصناعة والإفصاح عنها بناء على طلب الجهات المعنية.

المادة 14- تغيير البيانات

1. يجب أن يحتفظ الشخص الاعتباري بجميع البيانات الأساسية بموجب المادة (8) من هذا القرار، وبيانات سجل الشركاء أو المساهمين، وبيانات سجل المستفيد الفعلي، وبيانات السجلات المرتبطة به وأي بيانات أو معلومات أخرى قد يطلب منه الاحتفاظ بها بموجب التشريعات النافذة على أن تكون دقيقة ومحدثة.

2. يجب على الشخص الاعتباري تقديم أي تعديل أو تغيير على البيانات أو المعلومات بموجب هذا القرار إلى المسجل في غضون (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التعديل أو التغيير.

المادة 15- التعاون المحلي والدولي

1. تقوم وزارة التجارة والصناعة بت وفير البيانات الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار وبيانات سجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء أو المساهمين إلى الجهات المعنية في الدولة عند الطلب.

2. تقوم وزارة التجارة والصناعة بتقديم سبل التعاون الدولي بشأن البيانات الأساسية للشخص الاعتباري وبيانات سجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء أو المساهمين، على أن يتضمن هذا التعاون ما يأتي:

أ- تسهيل الاطلاع من قبل السلطات الأجنبية المختصة على البيانات الأساسية المتوفرة لدى سجلات الشخص الاعتباري عند الطلب.

ب- تبادل البيانات والمعلومات حول الشركاء أو المساهمين في الشخص الاعتباري.

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

ج- استخدام صلاحياتها للحصول على كافة بيانات المستفيد الفعلي بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة.

3. تشرف وزارة التجارة والصناعة على جودة تنفيذ عمليات التعاون الدولي المستلمة من الدول الأخرى فيما يتعلق بطلبات الحصول على البيانات الأساسية للأشخاص الاعتبارية والبيانات الخاصة بالمستفيد الفعلي منها، وطلبات التعاون الدولي بشأن معرفة أماكن تواجد المستفيدين الفعليين خارج الدولة وذلك وفقا للاتفاقيات الثنائية أو الاتفاقيات متعددة الأطراف أو مبدأ المعاملة بالمثل.

المادة 16- الجزاءات

استبدل نص المادة 16 بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 16 تاريخ 2025/02/18م. وأصبح على الوجه التالي:

مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في القانون رقم (106) لسنة 2013 والتشريعات الأخرى ذات الصلة، يحق لوزارة التجارة والصناعة فرض العقوبات التالية على أي شخص اعتباري لا يلتزم بالتزاماته بموجب هذا القرار، بما في ذلك الفشل في الاحتفاظ أو تسجيل أو تحديث بيانات المستفيد الحقيقي المطلوبة:

1. إنذار.
2. غرامة إدارية لا تقل عن 1,000 دينار كويتي ولا تتجاوز 10,000 دينار كويتي عن كل مخالفة.
3. ايقاف تسجيل الشركة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وفي حال استمرار المخالفة بعد الإيقاف لأكثر من ثلاثة أشهر، يجوز للوزارة التقدم إلى المحكمة بطلب الشطب النهائي للشخص الاعتباري من السجل التجاري.

المادة 17- حظر منح أو تجديد الترخيص

استبدل نص المادة 17 بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 16 تاريخ 2025/02/18م، ثم عدل نص المادة 17 بموجب المدة الأولى من القرار الوزاري رقم 37 تاريخ 2026/04/16م. وأصبح على الوجه التالي:

لا يجوز منح أو تجديد أي ترخيص ما لم يتم استيفاء متطلبات هذا القرار.

تفرض غرامات إدارية تتراوح بين حد أدنى قدره (1000 د. ك) وحد أقصى (10,000 د.ك) عن كل مخالفة في حالة عدم الإفصاح عن المستفيد الفعلي او تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه.

وتفرض ذات الغرامة على كل شخص طبيعي قيد كمستفيد فعلي بالمخالفة للحقيقة مع علمه بذلك، أو اشترك بأي صورة كانت في تقديم بيانات غير صحيحة مع علمه بعدم صحتها.

المادة 18- نشر القرار والعمل به

على المختصين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2023/04/01 وينشر بالجريدة الرسمية.

صدر في: 11 جمادى الآخرة 1444 هـ
الموافق: 4 يناير 2023 م
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
مازن سعد الناهض

نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 1617 تاريخ 2023/01/08م. ص أ3.

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©